

การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องคดีให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ความเสียหายที่เกิดแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๔๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบคัดเลือกสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนติดตามหนี้เพื่อชำระคืนกองทุน และมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้สหกรณ์กู้ยืมเงินตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรและลงนามในสัญญาในฐานะผู้ให้กู้ยืมแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด กู้เงิน ซึ่งจะต้องชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต่ปรากฏว่า สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด ได้ชำระหนี้เงินกู้บางส่วนตามสัญญาเป็นเงิน ๓,๒๓๒,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และเมื่อครบกำหนดสัญญา สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด มิได้มีการชำระหนี้เพิ่มเติม กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงยื่นฟ้องสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด ต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ชำระเงินกู้คงเหลือพร้อมดอกเบี้ย ต่อมา คดีโอนมายังศาลปกครอง โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จากกรณีคดีขาดอายุความดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ แต่มิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ แต่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อาจบังคับสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด ให้ชำระหนี้เงินกู้ได้เนื่องจากยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี รวมค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕,๔๙๐,๑๕๓.๕๒ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามข้อเท็จจริงข้างต้นเห็นว่า แม้ในเนื้อหาแห่งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจะกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม



ระเบียบของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการสำรวจความต้องการ การแจ้งยืนยันความต้องการปุ๋ยเคมี และพิจารณาเงินกู้ แต่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น มิได้เป็นผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด โดยตรง แต่เหตุที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับชำระหนี้จากสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด เป็นเหตุให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความเสียหาย เป็นเพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อาจบังคับให้สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด ชำระหนี้เงินกู้ยืมได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยกับขั้นตอนการเร่งรัดหนี้ และการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องคดีให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ความเสียหายที่เกิดแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๖๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๙๗/๒๕๖๖ และที่ อ. ๕๙๘/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา หน้าที่ดังกล่าวหมายถึงการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลสำเร็จและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันเกิดเหตุเครื่อง Video Conference ตกหล่น ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลระบบการประชุมทางไกล อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามทางปกติแล้ว โดยขณะเกิดเหตุไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ นอกจากผู้ที่ได้รับมอบหมายเพียงคนเดียว จึงไม่มีพฤติการณ์ใดบ่งชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเป็นอย่างมาก กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เครื่อง Video Conference ตกหล่น หรือไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตั้ง หรือไม่จัดทำวิธีป้องกันเครื่อง Video Conference ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานระบบสารสนเทศ มิได้ดูแลกล้องจับภาพของระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นเหตุให้กล้องดังกล่าวที่วางไว้บนโทรศัพท์



ตกหล่นลงมาได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เข้ามาใช้ในอาคารสำนักงานศาลปกครองสงขลาตั้งแต่เปิดทำการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดการประชุมผ่านช่องสัญญาณ Video Conference ตามแบบและวิธีการที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลางของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด โดยจัดวางเครื่อง Video Conference ไว้ด้านบนของโทรทัศน์ มีขอเกี่ยวบริเวณข้างล่างของตัวเครื่อง Video Conference เพื่อให้สามารถยึดติดกับด้านบนของโทรทัศน์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายงานกำกับดูแลงานระบบสารสนเทศ และระบบ Website ของสำนักงานศาลปกครองสงขลาให้กับผู้ฟ้องคดีโดยมีนาย พ. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความกำกับดูแลของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้กำหนดรูปแบบการติดตั้งและการจัดวางเครื่อง Video Conference ไว้บนโทรทัศน์ โดยการติดตั้งดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนกระทั่งถึงวันที่เกิดเหตุเป็นระยะเวลาประมาณ ๗ ปี ย่อมแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งเครื่อง Video Conference ไว้ด้านบนโทรทัศน์ไม่ใช่สภาพปัญหาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจุดที่ติดตั้งแต่อย่างใด อีกทั้ง สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคอื่น ๆ มีการติดตั้งเครื่อง Video Conference ในลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ปรากฏว่ามีเครื่องตกหล่นได้รับความเสียหาย ประกอบกับก่อนเกิดเหตุไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของระบบการประชุมทางไกลเกี่ยวกับสภาพปัญหาของเครื่อง Video Conference หรือขอเกี่ยวเครื่อง Video Conference หรือปุ่มยางที่ช่วยยึดเสื่อมสภาพ และในขณะเกิดเหตุไม่ปรากฏว่ามีพยานรู้เห็นเหตุการณ์กรณีเครื่อง Video Conference ตกหล่น นอกจากนาย พ. คนเดียว กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า การที่เครื่อง Video Conference ตกหล่นได้รับความเสียหายเกิดจากสภาพปัญหาการติดตั้ง หรือตำแหน่งหรือการจัดวางซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องรายงานสภาพปัญหาดังกล่าวเพื่อขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเหตุการณ์หรือสิ่งผิดปกติที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้แล้วไม่ป้องกันแก้ไขมิให้เครื่อง Video Conference ตกหล่นแต่อย่างใด และการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนาย พ. นั้น หน้าที่ดังกล่าวหมายถึงการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปของนาย พ. ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลสำเร็จและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันเกิดเหตุได้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการโดยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตั้งแต่เวลา ๑๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๒ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยแจ้งให้นาย พ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ได้ทราบล่วงหน้าและเตรียมการเปิดระบบสัญญาณเพื่อการถ่ายทอดการประชุมทางไกล จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามทางปกติ เมื่อในขณะเกิดเหตุ



ไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์เครื่อง Video Conference ตกหล่นนอกจากนาย พ. คนเดียว จึงไม่มีพฤติการณ์ใดบ่งชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเป็นอย่างมาก กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เครื่อง Video Conference ตกหล่น หรือไม่ควบคุมดูแลนาย พ. หรือไม่จัดหาวิธีป้องกันเครื่อง Video Conference ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๑๘/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดี ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เปี่ยมด้วยน้ำใจและดีความดีใจเพียงลำพัง โดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชัน โดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติ และต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันที ในขณะที่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติ ทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์ เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวแก่งรถยนต์ชั้นผู้น้อยผู้โดยสารเสียหาย เป็นการกระทำโดยประมาท แต่เมื่อพิจารณาสภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้ง จึงเป็นการติดตั้งสายโทรศัพท์ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และความเสียหายยังสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการปฏิบัติภารกิจบริการสาธารณะตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพัง ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีขับรถชั้นผู้น้อยลงสะพานข้ามคลองเป็นเหตุให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์และไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวแก่งรถยนต์ชั้นผู้น้อยผู้โดยสารเสียหาย เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถชั้นผู้น้อยที่เปี่ยมด้วยน้ำใจและดีความดีใจซึ่งทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากขึ้น และต้องขับรถลงสะพานสูงชัน โดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติ และต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะที่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติ และแขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์ เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวแก่งรถยนต์ชั้นผู้น้อย



มูลฝอยยุบเสียหาย นั้น เป็นการกระทำโดยประมาทในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยประเภทรถยกคอนเทนเนอร์เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งต้องถือว่าเป็นผู้มีความรู้และความชำนาญในการควบคุมรถเป็นอย่างดี แต่เมื่อพิจารณาสภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุที่เป็นทางโค้งปรากฏว่าไม่ได้ติดตั้งวางพาดให้สายโทรศัพท์ขนานชิดขอบถนนดังเช่นสายโทรศัพท์ที่ติดตั้งวางพาดในช่วงก่อนและหลังถนนทางโค้ง แต่กลับวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้ง จึงเป็นการติดตั้งสายโทรศัพท์ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้เสี่ยงขับรถขนขยะมูลฝอยเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ ทั้งที่รู้ถือว่าโครงเหล็กของรถที่เป็นแขนยกถังขยะอาจเกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์จนอาจเกิดความเสียหายได้ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย หากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีข้างต้นจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และความเสียหายยังสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการปฏิบัติการกิจบริการสาธารณะตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ความรับผิดชอบจึงตกอยู่กับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในสังกัด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๑๓/๒๕๖๖)

กรณีที่คณะกรรมการประมาณราคากลางได้ประมาณราคากลางเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตามปริมาณงานที่จำเป็นต้องดำเนินการตามสภาพการทำงาน มีการถอดราคาวัสดุจากผู้ผลิตและจำหน่ายในหลายแห่งเพื่อที่จะกำหนดราคากลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และราคากลางดังกล่าวก็มีความสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงที่มีการก่อสร้างตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแล้ว ดังนั้น แม้จะปรากฏว่าคณะกรรมการประมาณราคากลางจะได้กำหนดค่าวัสดุและค่าแรงสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดและแตกต่างจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ตาม แต่เมื่อราคากลางที่กำหนดมิได้มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น จึงถือว่าคณะกรรมการประมาณราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามราคาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดในขณะที่มีการคำนวณราคากลางโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการประมาณราคากลางไม่ได้มีพฤติการณ์ทุจริตกรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการประมาณราคากลางเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ



ประมาณราคากลางจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการประมาณราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ของสำนักงานเขตหนองแขม ได้ประมาณราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์ของทางราชการ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการประมาณราคากลางมีหน้าที่โดยตรงในการคำนวณและกำหนดราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยต้องจัดทำราคากลางให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในขณะที่ประมาณราคากลางมากที่สุด โดยแยกรายละเอียดเนื้องานออกเป็นปริมาณวัสดุแล้วจึงนำไปหาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าดำเนินการอื่น ๆ โดยต้องถือตามราคาที่ทำเนิการจัดทำโดยกรมการค้าภายในและราคาค่าแรงงานที่จัดทำโดยสำนักงานประมาณมาเป็นเกณฑ์ แต่หากเป็นวัสดุที่ไม่ได้กำหนดราคาไว้ ให้ดำเนินการสืบราคา ส่วนกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องกำหนดราคากลางสูงกว่าราคารมาตรฐานของทางราชการให้บันทึกเหตุผลในการคำนวณไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อปรากฏว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ของสำนักงานเขตหนองแขม ในส่วนของงานรื้อถอนพร้อมขนย้ายไปที่นั้น จำเป็นต้องมีการทำงานช่วงเย็นหลังเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ทำให้ต้องเสียค่าจ้างคนงานในช่วงกลางคืนและมีการเร่งรัดในการทำงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการทำงานตามปกติที่ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน กรณีมีข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการประมาณราคากลางต้องกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและตามปริมาณงานที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยไม่อาจกำหนดราคางานตามปกติที่ไม่มีปัญหาด้านสภาพการทำงานได้ อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าการกำหนดราคากลางของสำนักงานเขตพระโขนงในกรณีการปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ซึ่งเป็นโครงการเดียวกันกับสำนักงานเขตหนองแขม อันมีลักษณะงานแบบเดียวกันและอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน นั้น กรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า การกำหนดราคากลางเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตามปริมาณงานที่จำเป็นต้องดำเนินการแล้ว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการประมาณ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ราคากลางที่นำราคากลางของสำนักงานเขตพระโขนงดังกล่าวมาใช้จึงยังถือไม่ได้ว่าทำให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย สำหรับในส่วนของการทาสี แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะได้กำหนดค่าวัสดุและค่าแรงในการทาสีแตกต่างจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ แต่การกำหนดราคากลางดังกล่าวก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงและปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีการถอดราคาจากผู้ผลิตและจำหน่ายในหลายแห่งเพื่อที่จะกำหนดราคากลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามกำหนดราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น สำหรับในส่วนของการผนัง ราคาตามบัญชีวัสดุก่อสร้างมวลรวมและค่าแรงต่อหน่วยของปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ของสำนักงานเขตหนองแขม ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ แต่ราคากลางที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกำหนดก็มีความสอดคล้องกับราคาค่าวัสดุก่อสร้างช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแล้ว แม้จะแตกต่างจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่ถือเป็นการกำหนดราคากลางที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และตามปริมาณงานที่จำเป็นต้องดำเนินการ ราคากลางที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกำหนดจึงไม่ได้มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นแต่อย่างใด และในส่วนของการพื้นถนน ราคาตามที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กำหนด เป็นราคาสำหรับการเทพื้นถนน แต่ในกรณีของโครงการนี้เป็นการเทพื้นบริเวณอาคาร ๓ ชั้น กรณีจึงไม่อาจนำราคาตามที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กำหนดมาอ้างอิงได้ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะได้กำหนดค่าวัสดุและค่าแรงในรายการนี้แตกต่างจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่มิได้ทำให้ราคากลางที่กำหนดมีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาการประมาณราคากลางของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการประมาณราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามราคาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดในขณะที่มีการคำนวณราคากลางโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้มีพฤติการณ์ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดราคากลางไปโดยทุจริตหรือได้รับประโยชน์อื่นใด กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าการกำหนดราคากลางของผู้ฟ้องคดีทั้งสามในงานปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ของสำนักงานเขตหนองแขม เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อกรุงเทพมหานคร และผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗



ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๓/๒๕๖๖)

๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

กรณีการกระทำละเมิดที่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหลายราย โดยบางรายดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้าและบางรายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกรายต้องรับผิดชอบเท่า ๆ กัน ย่อมไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๔ หน้า ๗๒๐-๗๒๔

กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และเป็นไปตามแบบปฏิบัติที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยตลอด กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม สมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย และเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการปฏิบัติตามนโยบายหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัด และการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว สมควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓ ของจำนวนความเสียหายที่หักส่วนความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมแล้ว ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖๑/๒๕๖๔ หน้า ๗๒๔-๗๒๘

กรณีที่หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานในเวลาเดียวกันหลายโครงการ เป็นการมอบหมายหน้าที่ที่เกินมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมงานได้อย่างเต็มที่ เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ถือเป็นกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องในการบริหารงานของรัฐที่ต้องนำมาหักส่วนออกจากความรับผิดที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วย

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๑๒/๒๕๖๔ หน้า ๗๒๘-๗๒๙



การที่หน่วยงานของรัฐกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไปและงานการเงินไว้หลายอัตราจึงถือว่าเป็นงานที่มีความจำเป็นและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ แต่เมื่อขณะเกิดเหตุทุจริตได้มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตามกรอบอัตราค่าจ้างบุคลากรจึงไม่เพียงพอต่อภาระงานของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับการที่หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบการเงินและบัญชีแล้ว แต่ไม่พบการทุจริตใด ๆ จึงเป็นการควบคุมและตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่ขาดประสิทธิภาพอันเป็นความบกพร่องของระบบตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ จึงถือได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบเนื่องจากเหตุบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๗๐ ของความรับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

การที่เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง อันเป็นการปฏิบัติงานด้านบริหารโรงพยาบาลควบคู่กันสองโรงพยาบาล ซึ่งมีปริมาณการส่งจ่ายเฉลี่ยประมาณ ๖๐๐ ฉบับต่อปี ทั้งยังต้องบริหารงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยอีกประมาณ ๑๐๐ คน ต่อวัน อันเป็นภาระงานที่สูงเกินควร และเหตุที่เจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติตามระเบียบ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อีกทั้ง เจ้าหน้าที่มิได้มีส่วนร่วมกระทำความผิด เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้แล้ว ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าสินไหมทดแทนหลังจากหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐออกแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๐/๒๕๖๕ หน้า ๗๒๙-๗๓๒

สาเหตุที่ทำให้มียาสูญหายไปจากห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก นั้น นอกจากเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว สาเหตุหนึ่งยังเกิดจากความหละหลวมและความบกพร่องของกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ไม่มีการวางมาตรการหรือกลไกในการควบคุมดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวคือ ไม่มีการกำหนดระเบียบหรือขั้นตอนในการเก็บรักษาฯ ไม่มีการจัดทำบัญชีคุมยาและเวชภัณฑ์ และขาดการมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องยา อันไม่เป็นไปตามหน้าที่ของกองเภสัชกรรมที่ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับสภาพทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินกิจการขององค์การ



สงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและหน้าที่ได้กำหนดมาตรการหรือวางระบบการรักษาความปลอดภัยในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไว้อย่างรัดกุมแล้ว ความเสียหายดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น หรือแม้หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะไม่เสียหายมากเพียงนี้ หากให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคนต้องรับผิดชอบโดยลำพังย่อมไม่เป็นธรรม จึงสมควรหักส่วนแบ่งความบกพร่องขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกออกร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๖๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๕๒-๗๕๕

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖) ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๖๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เป็นหลักเกณฑ์ ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดได้ว่า ห้ามคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกเฉพาะงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยมเท่านั้น ซึ่งไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าใจได้ว่า ห้ามคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกกับงานก่อสร้างอาคารด้วย กรณีจึงถือเป็นความผิดหรือ ความบกพร่องของกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรหักส่วนแบ่งความผิดหรือความบกพร่องในส่วนที่ มีการคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกในส่วนหางานอาคารออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด โดยความเสียหายในส่วนหางานอาคาร หน้าที่ของคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัย ท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ตเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ส่วนคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างปรับปรุง สุขอนามัยท่าเทียบเรือสะพานปลา มีหน้าที่แตกต่างจากคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัย ท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ มีหน้าที่โดยตรงในการกำหนด ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะต้อง ประเมินราคาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในกรณีนี้ คณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ จึงควรรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่แตกต่าง กันไปตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในส่วนของคณะทำงานฯ จำนวน ๑๐ คน เห็นควรให้รับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของความเสียหายที่หักส่วนความบกพร่องของทางราชการ ออกแล้ว



ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ตเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแบบแปลนราคากลาง และรายละเอียดของโครงการที่ได้รับมอบจากกองวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลา ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างโยธาอันถือเป็นผู้มีวิชาชีพก่อสร้างที่ต้องปฏิบัติงานประมาณราคางานก่อสร้างของโครงการ โดยสามารถแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงานตามหลักวิชาช่างและมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างตามระเบียบของทางราชการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะตรวจสอบราคากลางโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตตามที่กองวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลา คำนวณไว้ได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความระมัดระวังรอบคอบให้สมกับเป็นผู้มีวิชาชีพก่อสร้างโดยการตรวจสอบแบบแปลน ราคากลาง และรายละเอียดของแบบแปลนสิ่งก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตตามที่ได้รับมอบจากกองวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลา ให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวของกองวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลาด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบราคากลางโครงการดังกล่าว พฤติการณ์การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยต้องทำสัญญาจ้างสูงกว่าราคากลางที่ถูกต้อง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นการขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของบุคคลในฐานะผู้มีวิชาชีพก่อสร้างดังเช่นผู้ถูกฟ้องคดีจะกระทำเป็นอย่างมาก จึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรมประมง (ผู้ฟ้องคดี) จึงมีอำนาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในส่วนที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างสูงกว่าราคากลางที่ถูกต้องเป็นเงินจำนวน ๒,๑๔๙,๒๖๑.๓๖ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๖๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เห็นว่า



หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดได้ว่าห้ามคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกเฉพาะงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมเท่านั้น ซึ่งไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าใจได้ว่าห้ามคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกกับงานก่อสร้างอาคารด้วย กรณีจึงถือเป็นความผิดหรือความบกพร่องของกระทรวงการคลัง (ผู้ร้องสอด) ประกอบด้วย จึงเห็นควรหักส่วนแห่งความผิดหรือความบกพร่องในส่วนที่มีการคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกในส่วนของงานอาคารอเนกประสงค์ ๕๐ ของความเสียหายดังกล่าว โดยความเสียหายในส่วนของงานอาคารเป็นเงินจำนวน ๑,๙๐๐,๓๒๙ บาท เมื่อหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของผู้ร้องสอดออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายของงานอาคารจำนวน ๑,๙๐๐,๓๒๙ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๙๕๐,๑๖๔.๕๐ บาท $(๑,๙๐๐,๓๒๙ \times ๕๐ \div ๑๐๐)$ จากนั้นนำส่วนความผิดหรือความบกพร่องจากการคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกในส่วนของงานอาคารดังกล่าวไปหักออกจากความเสียหายจากการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องจำนวน ๒,๑๔๙,๒๖๑.๓๖ บาท คงเหลือความรับผิดเป็นเงินจำนวน ๑,๑๙๙,๐๙๖.๘๖ บาท $(๒,๑๔๙,๒๖๑.๓๖ - ๙๕๐,๑๖๔.๕๐)$

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมประมงได้แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ตเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน ราคากลาง และรายละเอียดของแบบแปลนสิ่งก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตตามที่ได้รับมอบจากกองวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลา ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ มีหน้าที่แตกต่างจากคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ มีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องประมาณราคาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ดังนั้น คณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ จึงควรรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีและความเป็นธรรมในกรณีนี้ตามมาตรา ๘๖วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเห็นควรให้คณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๐ คน ซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของความรับผิดจำนวน ๑,๑๙๙,๐๙๖.๘๖ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗๙,๘๖๔.๕๓ บาท $(๑,๑๙๙,๐๙๖.๘๖ \times ๑๕ \div ๑๐๐)$ โดยให้รับผิดชอบ



คนละส่วนเท่า ๆ กัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๗,๙๘๖.๔๕ บาท (๑๗,๙๘๖.๔๕ ÷ ๑๐) (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๖๕/๒๕๖๖)

เหตุละเมิดในคดีนี้เกิดจากการทุจริตของนางสาว พ. โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริต แต่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เป็นโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานของส่วนรวมที่ปล่อยปละละเลย ขาดการวางแผน หรือแก้ไขสภาพปัญหาอันเป็นช่องทางที่ทำให้มีการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการออก ใบเสร็จรับเงินที่มีความล่าช้าเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จนนำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและให้ผู้รับบริการ ได้รับความรวดเร็ว ประกอบกับการที่นางสาว พ. ได้กระทำการทุจริตต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๒ ปี โดยหน่วยงานเพิ่งตรวจพบในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ระบบตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐไม่รัดกุมหรือไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ กรณีจึงสมควรหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมลงร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักอำนวยการ ประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการกำกับดูแล และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับ ปล่อยปละละเลยจนทำให้นางสาว พ. ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยเป็นช่องทางในการกระทำความผิดยกยอก เงินของทางราชการไปจำนวนหลายครั้ง หากผู้ฟ้องคดีได้มีการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ก็จะสามารถป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่สำนักงาน ศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นช่องทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่กระทำการทุจริต ยกยอกเงินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อคดีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ละเมิดดังกล่าวเกิดจากการทุจริตของนางสาว พ. โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนร่วม



ในการทุจริต แต่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เป็นโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริต อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีก็เพื่อให้การบริการสาธารณะของหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรมบรรลุผลสำเร็จ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีพยายามแก้ปัญหาความล่าช้าในการให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบายของผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง ประกอบกับการทุจริตของนางสาว พ. ได้มีการไต่ตรองวางแผนไว้อย่างเป็นระบบโดยอาศัยโอกาสที่ตนเองมีหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาและเงินกลาง และออกไปเสริมรับเงิน รวมทั้งอาศัยความไว้วางใจของผู้ฟ้องคดี นำไปเสริมรับเงินไปใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินจากคู่ความแล้วกลับไม่นำเงินดังกล่าวส่งฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อมีปริมาณงานมากทำให้ผู้บังคับบัญชาขาดกำลังที่จะทำการควบคุมและตรวจสอบโดยละเอียดและเป็นการยากแก่การตรวจพบ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้แล้ว เห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ลงร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมแล้ว เห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องผิดพลาดของระบบควบคุมตรวจสอบภายในหน่วยงานซึ่งมักถือแนวในการปฏิบัติตาม ๆ กันมา ไม่มีการวางระบบการควบคุมที่ดี ซึ่งหากหน่วยงานมีการจัดวางระบบที่ดีแล้ว แม้มีผู้เจตนาจะทุจริตก็ย่อมกระทำไม่ได้ยาก ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานของส่วนรวมที่ปล่อยปละละเลย ขาดการวางแผน หรือแก้ไขสภาพปัญหา อันเป็นช่องทางที่ทำให้มีการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการออกใบเสร็จรับเงินที่มีความล่าช้าเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จนนำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้วงหน้าเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและให้ผู้รับบริการได้รับความรวดเร็ว ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานควรต้องควบคุมให้หน่วยงานภายในสังกัดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี (เงินนอกงบประมาณ) ของศาลยุติธรรมที่ได้จัดทำโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนั้นอย่างเคร่งครัด และควรต้องมีการวางโครงสร้างในส่วนของการตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นระบบและรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต การที่นางสาว พ.



ได้กระทำการทุจริตโดยนำใบเสร็จรับเงิน ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นำออกไปใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน แต่ไม่มีการนำเงินฝากเข้าบัญชีได้เป็นจำนวน ๔๑ ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๔๑๕,๔๓๐.๓๓ บาท โดยหน่วยงานเพิ่งตรวจพบในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ย่อมแสดงให้เห็นว่าระบบตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รัดกุมหรือไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติของจำนวนเงินที่นางสาว พ. กระทำการทุจริตยกออกไปได้อย่างต่อเนื่อง กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่เอื้อให้นางสาว พ. สามารถกระทำการทุจริตได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๒ ปี ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมลงร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าละเมิดนั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดี และได้แบ่งส่วนความรับผิดโดยให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของผู้ทุจริตรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมด ซึ่งเห็นว่าการแบ่งส่วนความรับผิดในอัตราดังกล่าวเหมาะสมและสอดคล้องกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนของตนเท่านั้นตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ โดยต้องหักส่วนความรับผิดเพราะเหตุของความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม รวมถึงความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกก่อนเป็นจำนวนรวมร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายทั้งหมด (อัตราร้อยละ ๒๐ + ๕๐) คงเหลือเงินที่ต้องชดใช้คืนให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมด เป็นจำนวน ๑,๓๒๔,๖๒๙.๑๐ บาท (๔,๔๑๕,๔๓๐.๓๓ x ๐.๓๐) ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินจำนวนนี้ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๔,๙๒๕.๘๒ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๗๑/๒๕๖๖)

การที่กรมศาลากรได้มีประกาศกรมศาลากร เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำหนดช้อยกเว้นของการเปิดตรวจสอบสินค้าที่ให้กระทำภายในเวลา ๓๐ นาที ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบโดยละเอียด อันสามารถใช้ระยะเวลาตรวจสอบได้มากกว่า ๓๐ นาที ประกาศดังกล่าวจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ผ่อนผันเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีให้ไม่จำต้องเร่งรัดจนกระทบ



ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เกินไป อันเป็นมาตรการที่กรมศุลกากรได้จัดให้มีขึ้นเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาค่าความบกพร่องของระบบการดำเนินงานของกรมศุลกากรแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลาพอสมควร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ฟ้องคดีจำต้องยึดตามกฎหมายและระเบียบเป็นที่ตั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบปล่อยรถยนต์ออกจากเขตปลอดอากรและออกใบรับรองการนำเข้า ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าภาษีอากรซึ่งมีกฎหมายและระเบียบกำหนดไว้แล้วอย่างชัดเจนไม่อาจฝ่าฝืนได้ และอยู่ในวิสัยของผู้ฟ้องคดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดได้ เป็นเหตุให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหายจากการที่ได้รับชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วน การกระทำของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงเป็นการกระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ฟ้องคดีจะพึงต้องมีเป็นอย่างมาก ดังนั้น การที่กรมศุลกากรโดยอธิบดีกรมศุลกากรออกคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลางเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเต็มจำนวนความเสียหายตามค่าภาษีอากรที่ขาด จึงเป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๐/๒๕๖๕ หน้า ๗๓๘-๗๔๐

กรณีผู้ฟ้องคดีบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตจนเป็นเหตุให้ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุนและวัสดุประเภทวัตถุระเบิดของคลังสรรพาวุธสูญหาย ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับดูแลสั่งการการปฏิบัติงานราชการของงานส่งกำลังบำรุงในทุกหมวด ซึ่งแต่ละหมวดจะมีหัวหน้าหมวดมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในแต่ละหมวดด้วย จึงมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความเสียหายในกรณีนี้จึงเกิดจากความบกพร่องในการควบคุมดูแลครุภัณฑ์และวัสดุของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่จะต้องหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินการส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด



ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเพิ่งได้รับการบรรจุใหม่ในตำแหน่ง รองสารวัตร ซึ่งต้องรับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในทุกหมวดงาน และในระหว่างที่ ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปราชการอบรมหลักสูตร กระโดดร่มใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรณีการสูญหายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ว่า มีส่วนรู้เห็นในการทุจริตของเจ้าหน้าที่อื่นแต่อย่างใด เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมแห่งกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓ ของความเสียหาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองสารวัตร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการที่ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจำนวน ๑,๓๒๔,๔๖๘.๐๕ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุของหน่วย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ ทำให้เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบทุจริตต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ครุภัณฑ์ประเภทอาวุธปืน เครื่องกระสุนและวัสดุประเภท วัตถุระเบิดของคลังสรรพาวุธของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สูญหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ความเสียหาย ดังกล่าวเกิดจากการทุจริตของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีถือได้ว่าเป็นผลโดยตรงมาจากการประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ที่ขาดความเอาใจใส่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมาก ซึ่งผู้ฟ้องคดีพึงมี ในภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในการควบคุมดูแลคลังสรรพาวุธที่มีอาณาพารายแรงมิให้สูญหาย จึงเป็น การกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมี อำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีบกพร่อง ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตจนเป็นเหตุให้ครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องกระสุนและวัสดุประเภทวัตถุระเบิดของคลังสรรพาวุธสูญหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕,๔๗๒,๔๓๔.๘๔ บาท ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับ



ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับดูแลสั่งการการปฏิบัติงานราชการของงานส่งกำลังบำรุงในทุกหมวด ซึ่งแต่ละหมวดจะมีหัวหน้าหมวดมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในแต่ละหมวดด้วย จึงมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความเสียหายในกรณีนี้จึงเกิดจากความบกพร่องในการควบคุมดูแลครุภัณฑ์และวัสดุของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่จะต้องหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินการส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับการบรรจุใหม่ในตำแหน่งรองสารวัตร ซึ่งต้องรับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในทุกหมวดงาน และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปราชการอบรมหลักสูตรกระโดดร่มใหม่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓๙ วัน ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา ๓๙ วันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๘ เดือน แต่ผู้ฟ้องคดีมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวประมาณ ๖ เดือนกว่าเท่านั้น ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรณีการสูญหายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ทำการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ว่ามีส่วนรู้เห็นในการทุจริตของเจ้าหน้าที่อื่นแต่อย่างใด เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓ ของความเสียหายจำนวน ๒๕,๔๗๒,๔๓๔.๘๔ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๗๖๔,๑๗๓.๐๔ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๕๓/๒๕๖๖)

๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีที่จะถือว่าการก่อสร้างถนนพิพาทซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างนั้น จะต้องถือเอาจากการที่หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้างเป็นสำคัญ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง โดยบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ จากนั้นมีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดสุดท้าย ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น จึงต้องถือว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้กระทำความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ แม้จะเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่การมีคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ดังกล่าว ก็เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นอายุความสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการกระทำความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ตามมาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มิได้มีการตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่บริษัทผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๖๐๙,๔๐๐ บาท โดยบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ จากนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และงวดสุดท้าย โดยมีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒



และงวดสุดท้ายเป็นเงินจำนวน ๖,๐๘๘,๖๐๐ บาท ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้รายงานผลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้างงานก่อสร้างถนนพิพาทถูกต้องตามกฎหมาย และได้ทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เห็นว่า กรณีที่จะถือว่าการก่อสร้างถนนพิพาทซึ่งไม่เป็นไปตาม แบบรูปและรายการละเอียดได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องถือเอาจากการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้างเป็นสำคัญ เนื่องจากเมื่อถนนพิพาทไม่ได้ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียด คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ไม่อาจตรวจรับงานได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็จะอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้างมิได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตามที่ระเบียบ สำนักราชเลขาธิการกำหนดไว้ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องปฏิบัติในวันที่ได้มีการอนุมัติให้ จ่ายเงินค่างวดงานดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองพิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด เนื่องจากเหตุแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็น ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะมีคำสั่งเรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีความสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้เสร็จสิ้นภายในอายุความสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๓๔๗,๙๒๐ บาท แม้จะเป็นการใช้สิทธิ เรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดี

